

0002070-50.2010.8.26.0095

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Brotas

Foro: Foro de Brotas

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES).

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO CERCADO DE INCERTEZAS. CONFISSÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ACERCA DA AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brotas

Foro de Brotas

1ª Vara

Praça Nove de Julho, nº 26, Brotas-SP - cep 17380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002070-50.2010.8.26.0095 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002070-50.2010.8.26.0095

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 100/2010 - Delegacia de Polícia de Brotas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luzia Santos da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia (fls. 1d/3d) em face de LUZIA SANTOS DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal e WILLIAM DA SILVA, igualmente qualificado, como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, afirmando que em 24/03/2010, em horário incerto, na Rua Jurandir Urbano, nº273, na cidade e Comarca de Brotas/SP, Luzia supostamente teria subtraído folha de cheque pertencente aos correntistas Gutemberg Araújo Silva e Rosemeire Aparecida Lima, bem como William se utilizou do referido cheque para manter em erro funcionária do caixa de supermercado e realizar compra no montante total de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Narra a exordial acusatória que Luzia, agindo com intenção de furtar, dirigiu-se à residência das vítimas, aproveitou-se da falta de vigilância dessas e subtraiu para si a cártula de nº 900.112. Sequencialmente aos fatos narrados, William teria se

munido da cártula mencionada teria se dirigido ao "Supermercado Compre Bem" e realizado compras no valor de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Portaria às fls. 02.

Recebida a denúncia em 12/05/2011 (fls. 50).

O acusado William apresentou defesa preliminar com fulcro no art. 396-A do CPP (fls. 80).

Decretada revelia do réu William (fls. 90).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento para a data de 27/03/2012 às 16:00 e suspenso o prazo prescricional do crime em face de Luzia decorrente da citação por edital (fls. 83).

Em audiência de instrução e julgamento as vítimas foram ouvidas.

Em alegações finais escritas, o representante do Ministério Público pede que a pretensão acusatória seja julgada procedente, devido às provas cabais de demonstração de autoria e materialidade.

A d. defesa do réu, por sua vez, pede que a presente ação seja julgada improcedente pela falta de provas sobre a autoria dos fatos ocorridos. Alega que a parte ré não sabe demonstrar qual a origem do cheque, bem como afirma que esse não se encontra mais na posse do supermercado onde a compra fora realizada.

Condenação de William da Silva à pena restritiva de direitos (fls. 104/105).

Citação da ré Luzia (fls.124)

Defesa prévia de Luzia às fls. 131.

Designada audiência para a data de 02/09/2021 (fls. 136).

Em audiência, a ré Luzia foi interrogada.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, pede que a pretensão acusatória seja julgada improcedente pela irrelevância do valor econômico da folha de cheque furtada, falta de provas suficientes para a condenação, bem como admissão da ausência de lesão econômica à Caixa.

A d. defesa do réu, por sua vez, reitera as alegações realizadas pelo memorial do Ministério Público.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto: Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida, conforme estabelecem os tribunais superiores:

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...) "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos).

O entendimento firmado no Tema 934 apenas seguiu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do RE 102940, o voto do relator, Min. Moreira Alves, direcionou-se para igualar o marco temporal da consumação do delito criminal com o delito civil (vício da posse), por isso, o repetido termo "inversão da posse".

Portanto, considera-se invertida a posse a partir do momento em que se torna possível à vítima saber do ocultamento; momentos posteriores, como a fuga com a coisa em seu poder, na esteira do já explicitado pelo Min. Moreira Alves, são mais

do que suficientes para atestar a consumação.

Feitas essas considerações, no caso em análise, foi comprovada a materialidade do crime, mas não a sua autoria.

A existência do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, pela cópia do cheque juntada às fls. 05 e pelo termo de declarações às fls. 06.

No que concerne à autoria, contudo, entendo que não foi comprovado que a ré LUZIA SANTOS DA SILVA teria sido a autora do furto.

Em juízo, a vítima Gutemberg Araújo da Silva, narrou que notou desconto de cheque de R\$450,00 em sua conta; narra também que o desconto ocorreu após alguns dias posteriores ao que a acusada visitou a sua residência, acompanhada de sua filha, requerendo ajuda para transmissão de e-mail. Afirma que a suspeita de furto recaiu sobre Luzia pelo motivo dos dados que constavam no verso do cheque, sendo os referidos dados pertencentes ao seu filho William.

Em juízo, a vítima Rosemeire Aparecida Lima, narrou que a acusada visitou sua residência solicitando ajuda para transmissão de e-mail. Informa que Luzia pediu para utilizar o banheiro da casa e, após utiliza-lo, saiu às pressas alegando ter deixado sua filha Priscila sozinha. Por fim, Rosemeire declara ter encontrado sua bolsa aberta, porém, não deu falta de nenhum bem, sendo reconhecido e estornado os valores alguns dias após o ocorrido.

A ré, LUZIA SANTOS DA SILVA, no interrogatório, admitiu que praticou o crime, porém, o único detalhe que especificou foi de ter cometido a prática do delito com a finalidade de comprar alimentos.

De fato, não há como condenar a ré pelo crime descrito na denúncia. Apesar de ter confessado o crime em juízo, a acusada o fez de forma genérica e sem detalhamentos que apontassem o elemento subjetivo específico requerido para configuração do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. A confissão por si só, não é forma de determinar que os fatos descritos na denúncia são verídicos, sendo necessário que outros meios probatórios reforcem a confissão ora realizada.

Nessa linha, é importante mencionar decisão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO CERCADO DE INCERTEZAS. CONFISSÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ACERCA DA AUTORIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Caso em que os pacientes foram absolvidos em primeiro grau da imputação de dois crimes de roubo, por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. O Ministério Público recorreu da sentença e os réus foram condenados da seguinte forma: i) Jean Guilherme da Graça e Vinícius Andrade Coelho Sanches, de forma idêntica, à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado; ii) Renan Rodrigues dos Santos e Max Batista dos Santos, ambos reincidentes, igualmente a 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

3. De acordo com a sentença, a autoria delituosa não ficou devidamente comprovada. Perante a autoridade policial, a primeira vítima reconheceu os quatro acusados, mas em Juízo, ao ser indagada pela segunda vez, disse não que teve condições de ver muito bem dois dos roubadores e não indicou as que viu com segurança. A vítima do segundo crime de roubo disse que não teve condições de reconhecer os réus. Além disso, os quatro acusados apresentaram versão similares, de que o veículo seria de um terceiro, conhecido de todos, que havia emprestado para irem comprar bebida e que Jean dirigia o carro.

Autoria cercada de incertezas no procedimento de identificação, além da ausência de outras provas que atestem, com segurança, serem os réus os autores dos dois roubos.

4. Para o Tribunal estadual, a autoria está comprovada, porque, além das provas de reconhecimento, segundo os agentes policiais, os quatro réus também teriam confessado informalmente os crimes.

5. Em pese as declarações dos policiais de que os réus teriam confessado

informalmente a prática dos crimes, essa confissão não foi confirmada em juízo e as vítimas não reconheceram com segurança os pacientes como os autores. Ora, "Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado." (AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). Constrangimento ilegal evidenciado.

Precedentes do STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 736.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (grifos nossos)

Ademais, o valor da folha de cheque por si só é irrelevante para o direito penal. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. INEXPRESSIVIDADE DO VALOR DO BEM. MÍNIMA OFENSIVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO.

I - Malgrado o crime - furto de uma folha de cheque em branco não descontada - ter sido praticado mediante o concurso de pessoas, não houve violência ou grave ameaça e o valor do bem é de manifesta inexpressividade, revelando conduta de mínima ofensividade e reprovabilidade, o que autoriza a aplicação do princípio da insignificância.

II - Assim, "[...] apesar de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas, a lesão jurídica provocada é dotada de mínima ofensividade e a reprovabilidade da conduta perpetrada pelos recorrentes não é acentuada, até porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o estabelecimento não teve prejuízo material" (AgRg no REsp n. 1.483.842/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/2/2016).

Agravo regimental desprovido."

(AgRg no AREsp n. 1.060.189/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.)

Assim, por essas razões, deve a acusada LUZIA SANTOS DA SILVA ser absolvida, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido apresentado na denúncia para ABSOLVER a acusada LUZIA SANTOS DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação às imputações descritas na denúncia.

Cópia da presente, assinada digitalmente, servirá como mandado/carta precatória/alvará/ofício/termo para as finalidades cabíveis, lembrando-se que a sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço eletrônico do E. TJSP (www.tjsp.jus.br).

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Comunique-se à vítima acerca desta sentença (CPP, art. 201, § 2º).

Expeça-se o necessário.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Brotas, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA